



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 424/Pid.Sus/2018/PN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **IMAM ROSADAH ARIFIN Bin M. SAID** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur atau tanggal lahir : 24 Tahun / 01 Juli 1993 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Penjernihan nomor 48 Ngagel Wonokromo

Surabaya dan kost di Jalan Joyoboyo DKA Tegal

Wonokromo Kota Surabaya ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Kuli bongkar muat) ;
Pendidikan : SD (Kelas 6) ;

Terdakwa di tahan dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Penyidik, Sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017 ;
- 2 Penahanan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2018 ;
- 3 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2018 ;
- 4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 13 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018 ;

Terdakwa menghadap dalam persidangan tanpa didampingi bersama Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa ;
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IMAM ROSADAH ARIFIN bin M. SAID, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM ROSADAH ARIFIN bin M. SAID dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan.

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa IMAM ROSADAH ARIFIN bin M. SAID sebesar Rp. 800 000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan peniara.

4. Menetapkan barana bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat sekitar 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram *Di rampas untuk dimusnahkan.*

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

- Telah mendengar pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa ; Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa

sebagai berikut :

Dakwaan ;

Bahwa terdakwa IMAM ROSADAH ARIFIN Bin M.SAID, pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Perempatan Jalan Raya Kaliondo-Kenjeran Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi EDI KUTONO bersama dengan saksi FIRDAUS ALAM HUDI beserta anggota lainnya selaku Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terdakwa, dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat sekitar 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya ditemukan di balik celana dalam yang terdakwa pakai, dan kepemilikan semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat sekitar 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya dengan cara membeli kepada saudara HOLI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017, sekira pukul 15.00 Wib di Sawahpulo Semampir Surabaya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya, dengan maksud akan dikonsumsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tanpa disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 11214/NNF/2017 pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Drs. JOKO SISWANTO, M.T., selaku Pemeriksa Forensic Cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari IMAM ROSADAH ARIFIN Bin M.SAID Nomor: 11788/2017/NNF,- berupa satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,201 gram dengan sisa labfor nomor 11788/2017/NNF,- berupa satu kantong plastic berisikan Kristal dengan berat netto 0,174 gram warna putih, seperti tersebut dalam (I) adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi EDI KUNTONO ;

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Perempatan Jalan Raya Kaliendo-Kenjeran Surabaya
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat sekitar 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya ditemukan di balik celana dalam yang terdakwa pakai, dan kepemilikan semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat sekitar 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya dengan cara membeli kepada saudara HOLI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017, sekira pukul 15.00 Wib di Sawahpulo Semampir Surabaya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya, dengan maksud akan dikonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi FIRDAUS ALAM HUDI ;

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Perempatan Jalan Raya Kaliondo-Kenjeran Surabaya
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat sekitar 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya ditemukan di balik celana dalam yang terdakwa pakai, dan kepemilikan semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat sekitar 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya dengan cara membeli kepada saudara HOLI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017, sekira pukul 15.00 Wib di Sawahpulo Semampir Surabaya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya, dengan maksud akan dikonsumsi
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, atas keterangan saksi – saksi diatas, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge :

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa IMAM ROSADAH ARIFIN Bin M. SAID, Identitas sesuai dalam Berkas Perkara menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana yang dijelaskan terdakwa dalam BAP :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Perempatan Jalan Raya Kaliondo-Kenjeran Surabaya
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat sekitar 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya ditemukan di balik celana dalam yang terdakwa pakai, dan kepemilikan semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa yang dibeli dari HOLI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017, sekira pukul 15.00 Wib di Sawahpulo Semampir Surabaya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya, dengan maksud akan dikonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut tidak melampirkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat sekitar 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat di persalahkan sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan maka sampaikanlah kami kepada pembuktian mengenai unsure – unsure tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yakni terdakwa melanggar dakwaan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai fakta yang terungkap di persidangan maka unsure – unsure pasal yang terbukti sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, Bahwa yang di maksud unsur“ setiap orang” yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana yang di maksud subjek hukum adalah orang/ perseorangan, dalam perkara ini yang di ajukan sebagai terdakwa adalah IMAM ROSADAH ARIFIN bin M. SAID sehingga telah di temukan suatu bukti yang menyatakan bahwa para terdakwa, mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau pembenar yang ada pada diri terdakwa.

Ad. 2 Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa didepan persidangan, serta barang bukti yang ada, Bahwa benar terdakwa ditangkap Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Perempatan Jalan Raya Kaliondo-Kenjeran Surabaya, di mana saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu dengan berat sekitar 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkusnya ditemukan di balik celana dalam yang terdakwa pakai, dan kepemilikan semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa yang dibeli dari HOLI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017, sekira pukul 15.00 Wib di Sawahpulo Semampir Surabaya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya, dengan maksud akan dikonsumsi

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis bahwa semua unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan takaran pidana, baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan atau menghindarkan diri untuk melaksanakan putusan ini, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa, **IMAM ROSADAH ARIFIN Bin M. SAID**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IMAM ROSADAH ARIFIN Bin M. SAID**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 0,55 (Nol koma lima puluh lima) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 08 Maret 2018 oleh kami SIGIT SUTRIONO, SH.MHum. sebagai Hakim Ketua, HARIJANTO, SH.MH, dan PPH SITORUS, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HARIYANTO, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri NELDY D, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

HARIJANTO, SH.MH.

SIGIT SUTRIONO, SH.MHum.

PPH SITORUS, SH.MH.

Panitera Pengganti,

HARIYANTO, S.H.MH.